공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2022 - 134 호 2022. 5. 19.

사 건 번 호 2021입담1454

사 건 명 덕소고등학교 교복 구매 입찰 관련 8개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 이엠씨학생복
고양시 일산동구 숲속마을로 38, 3층 301호(풍동, 아크리아)
대표이사 김○○

2. 김△△(△△△ 대표)
구리시 체육관로

3. 백○○(○○○ 대표)
구리시 경춘로

4. 오○○(◇◇◇ 대표)
구리시 이문안로 1

5. 이△△(▲▲▲ 대표)
구리시 경춘로

6. 이□□(□□□ 대표)
구리시 수택동

7. 이○○(*** 대표)

구리시 이문안로

8. 정○○(▽▽▽ 대표)

남양주시 와부읍 덕소로 88

심 의 종 결 일 2022. 4. 8.

주 문

피심인들이 덕소고등학교가 발주한 교복 구매 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자, 들러리사를 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한한 행위에 대해 경고한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 이엠씨학생복, 김△△(△△△ 대표), 백○○(○○○ 대표), 오○○(◇◇◇ 대표), 이△△(▲▲▲ 대표), 이□□(□□□ 대표), 이○○(*** 대표), 정○○(▽▽▽ 대표)[1]은 의류 및 학생복 도·소매업을 영위하는 자들로서 각각 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2]' 제2조 제1호에서 규정한 '사업자'에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황[3]

1) 이하 회사 명칭을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략하고, 개인사업자인 각 피심인을 지칭함에 있어서는 성명으로 지칭하되, 사업자 모두를 지칭할 경우에는 '피심인들'이라 한다.
2) 2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

(해당 연도 말 기준, 단위: 백만 원)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
이엠씨 학생복	2020	30	2,018	53	39	2015. 11. 2.
	2019	30	1,462	30	18	
	2018	30	722	20	13	
김△△	2020	-	506	-	-	2005. 3. 21.
	2019	-	214	-	-	
	2018	-	66	-	-	
백○○	2020	468	744	23	25	1997. 11. 15.
	2019	446	669	20	22	
	2018	430	485	14	15	
오○○	2020	3	557	△48	62	2006. 11. 10.
	2019	△46	1,062	68	63	
	2018	103	1,201	70	65	
이△△	2020	△119	612	47	49	2000. 10. 4.
	2019	△73	538	90	39	
	2018	△65	551	33	35	
이□□	2020	-	556	-	-	1995. 10. 14.
	2019	-	484	-	-	
	2018	-	254	-	-	
이○○	2020	-	457	-	-	2005. 10. 1.
	2019	-	332	-	-	
	2018	-	388	-	-	
정○○	2020	△16	502	52	54	2009. 6. 5.
	2019	-	79	-	-	
	2018	-	191	-	-	

* 출처: 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 학교주관구매제도

3 2014년부터 시행된 학교주관구매입찰 제도는, 학교장이 계약의 주체로서 법령 등에 정해진 절차를 거쳐 입찰을 통해 교복을 구매하는 제도이며, 국・공립학교는 의무적으로 채택하여야 하고, 사립학교는 채택 여부를 재량으로 결정할 수 있다.

4 구매과정은 아래 <표 2>와 같이 크게 ① 구매입찰공고, ② 참가신청, ③ (참

3) 일부 피심인의 경우 영세사업자로서 매출액 기준에 의해 복식부기 의무자에 해당되지 않아 자본금, 영업이익 및 당기순이익 등이 파악되지 않는다.

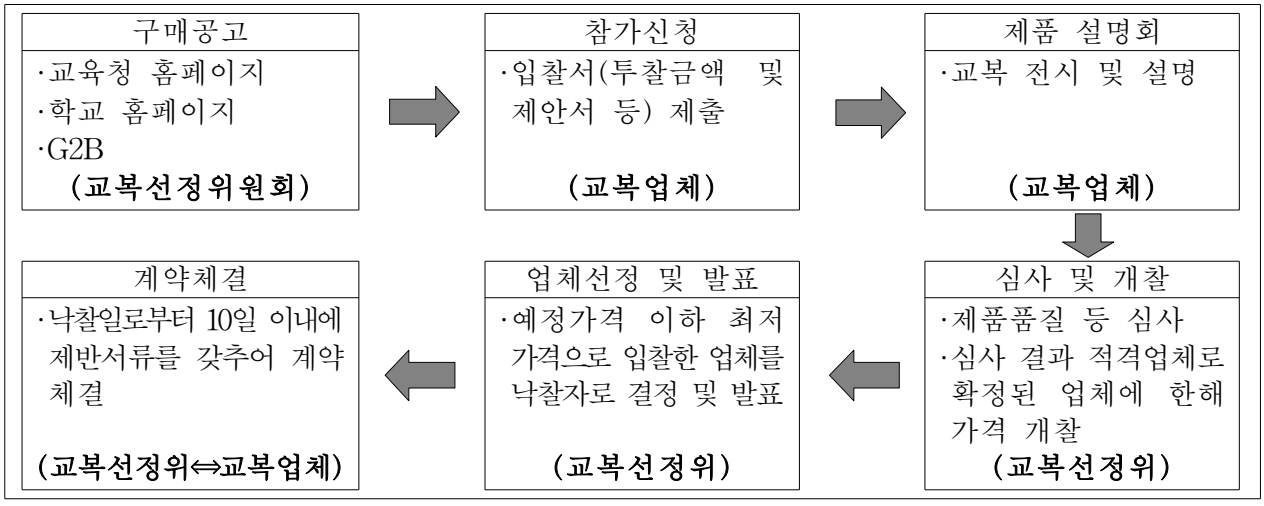
가자들의) 제품설명회, ④ 교복선정위원회[4] 심사 및 개찰, ⑤ 업체선정 및 발표, ⑥ 계약체결로 이루어진다.

5 학교주관구매제도로 진행되는 입찰은 처음에는 규격(품질)을 평가하고, 평가를 통과한 업체에 한해 투찰가격을 개찰하는 2단계 입찰(규격·가격 분리 동시 입찰) 방식으로 진행된다.

6 즉, 먼저 규격입찰에서 교복선정위원회의 심사에 의해 적격자로 확정된 자에 한하여 투찰가격을 개찰한 뒤 그 중 최저가로 투찰한 업체를 낙찰자로 결정하여 계약이 이루어진다.

7 입찰에 참여하는 사업자들은 조달청 나라장터를 통해 온라인으로 투찰하고 직접 학교를 방문하여 제안서를 제출하게 되는데, 온라인 투찰 당시 당해 입찰 품목의 기초금액이 제시되어 이를 참고하여 투찰액을 결정한다.[5]

<표 2> 학교주관구매제도



4) 학부모 및 교직원들로 구성된 학내 위원회로서 입찰 참가자들이 제출한 교복 샘플의 품질, 업체 신뢰도, 향후 A/S계획 등을 평가한다. 만약 평가과정에서 일정 수준 이상의 점수(예시: 총점 80점 이상 적격업체 선정)를 받지 못한 업체는 입찰에 참가신청을 하였더라도 부적격업체로 판정되어 투찰가격을 개찰하지 아니한다.

5) 입찰은 기초금액의 상하 3% 범위에서 투찰자들이 투찰이후 임의로 추첨하는 가격의 평균으로 예정가격이 결정되는데, 예정가격 이상으로 투찰한 자는 탈락하게 된다. 따라서 기초금액과 차이가 거의 없는 금액으로 투찰할 경우 예정가격 초과로 탈락하는 경우가 발생할 수 있다.

2) 시장규모 및 유통구조

8 학교주관구매제도를 활용하여 입찰을 실시한 우리나라 중·고등학교 수는 2015년 2,905개, 2017년 3,956개, 2019년 4,270개로 매년 꾸준히 증가하였고 시장 내의 판매자는 크게 브랜드 4사[6]와 일반 중소업체(이하 “비브랜드 업체”라 한다)로 나눌 수 있다.

9 브랜드 4사의 경우 임가공업체를 통해 교복을 제조한 뒤 해당지역 총판(지점) → 대리점 → 소비자 순의 유통경로를 통해 판매하고 있으며, 비브랜드 업체는 단독 또는 공동으로 브랜드를 만들어, 직접 또는 직영대리점을 통해 판매하고 있다.

다. 이 사건 입찰 개요

10 이 사건 입찰은 덕소고등학교에서 2020. 9. 29. 공고한 2021학년도 신입생 교복 구매 입찰로서 2단계 입찰(규격·가격 분리 동시 입찰)방식으로 진행되었다.

11 한편, 학교마다 단가입찰을 실시하는 경우와 총액입찰을 실시하는 경우가 있는데, 이 사건 각 학교의 입찰 건은 모두 단가입찰에 해당한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 배경

12 피심인들이 이 사건 공동행위를 한 배경은 다음과 같다.

13 교복은 다양한 원·부자재로 생산되는 다품종 소량 생산 품목으로서 학교마다 디자인 및 색상 등에 큰 차이가 있으며, 교복 납품 가능 수량, 재고판매의 용이성

6) ㈜스마트에프앤디, ㈜형지엘리트, ㈜아이비클럽, ㈜더엔진을 말하며, 각각 스마트학생복, 엘리트학생복, 아이비클럽, 스쿨룩스 등으로 통칭된다.

및 원단의 재활용 가능성 등에 따라 각 입찰에 참가하는 사업자의 수가 상이하다.

14 특히, 이 사건 입찰의 대상품목인 덕소고등학교의 교복은 원단이나 디자인이 특이하여 재고판매 또는 원단의 재활용이 어려운 입찰에 해당하는데, 덕소 지역에서 사업장을 운영하고 있던 정○○은 지리적 이점을 이용하여 약 10년 이상을 덕소고등학교에 교복을 납품하였던바, 덕소고등학교 교복 재고를 상당량 보유하고 있었다.

15 한편, 덕소고등학교는 2022학년도 신입생 교복부터는 신규 디자인으로 변경할 계획을 함에 따라 이전부터 덕소고등학교에 교복 납품을 해왔던 정○○은 기존 교복의 재고를 처분해야 할 상황이었다.

16 정○○은 2021학년도 덕소고등학교 교복 구매 입찰을 낙찰받아 보유하고 있던 재고를 소진해야 할 필요가 있었던바, 2020. 9월경 구리·남양주 지역 내 경쟁사업자인 이엠씨학생복, 김△△, 백○○, 오○○, 이△△, 이□□ 및 이○○(이하 '구리·남양주 지역 내 7개 사업자'라 한다)에게 이 사건 입찰에서 본인이 낙찰받아 재고를 소진할 수 있도록 협조할 것을 요청하였다.

17 위와 같은 상황에서 구리·남양주 지역 내 7개 사업자들은 정○○이 보유하고 있는 덕소고등학교 교복 재고를 구매하고, 이 사건 입찰에서 정○○이 낙찰받을 수 있도록 도움을 주기 위한 협조관계를 구축하였다.

18 이러한 사실은 정○○ 진술조서(심사보고서 소갑 제2호증의 3[7]), 이○○ 진술조서(소갑 제2호증의 4), 김□□ 진술조서(소갑 제2호증의 5), 김△△ 진술조서(소갑 제2호증의 6), 이△△ 진술조서(소갑 제2호증의 7), 오○○ 진술조서(소갑 제2호증의 8)를 통하여 인정된다.

2) 합의 및 실행

7) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.

19 피심인들은 2020. 9월경 이 사건 입찰에서 정○○을 낙찰예정자로 결정하고, 정○○ 및 이엠씨학생복을 제외한 나머지 피심인들은 이 사건 입찰에 참가하지 않기로 협의하는 한편, 정○○의 재고에 대한 손해를 보전하는 차원에서 정○○의 낙찰을 조건으로 협의금액 1,600만 원[8]을 정○○에게 분담하여 지급하기로 합의하였는바, 구체적인 경위는 다음과 같다.

20 먼저 오○○은 2020. 9월경 <표 3> 협의서를 작성한 다음 이○○을 통하여 위 협의서를 나머지 피심인들에게 통지한 후 정○○의 덕소고등학교 교복 재고 소진을 위해 협조할 것에 대한 의사를 확인하였다.

21 이후 피심인들은 2020. 9. 24.부터 같은 달 25일까지 이○○의 계좌에 협의금액을 각 송금하고, 이○○이 취합한 금액을 정○○의 계좌에 송금하였는바, 이로써 피심인들 간 이 사건 입찰에 대한 합의가 성립되었다.

<표 3> 협의서 발췌(소갑 제2호증의 3)

1. (협력 내용 및 범위)
1) 갑이 소유하고 있는 덕소고등학교 교복품목(동,하복,체육복,부자재포함)을 갑이 재고처리 및 소진함에 있어 을은 협조할것이며 이에 협력(이행)과정에 갑과을이 일정한 금액을 공탁(이체및보유) 하고 금액을 명시한다.
갑과을은 금액을 확인하고 서로 협의된 것으로 인식하며 협의서를 작성한다.
교복품목(동,하복 체육복 부자재포함)의 소진기간은 2021년6월까지로 명시한다.
단 재고의 소진 기회는 1회로 적용하며, 갑이 해당물품 공고시 해당학교의 교복을 입찰마감까지 공탁금은 보관하고 해당물품공고가 마감시 즉시(7일이내)을에게 (을 각자계좌로반환)하며, 재고처리 및 소진의 기회는 갑에게 있으므로 어떠한 이유를 을에게 요구할수 없다.

3. 협의금 보존기간
덕소고등학교 동하복 공고마감시까지 보관 하도록한다.

4.위약금
갑과 을이 협의한 내용으로 부정한 방법이 아닌 확인되지 않은 사항을 요구하거나 협의 내용을 이행하지 않을시 협의금액의 3배를 각자에게 지급한다.
아울러 협의 금액을 갑이 을에게 지급하지 않을시 협의금액의3배를 지급한다.

5. 기타조항
1) 갑과을의 신뢰를 바탕으로 협의(이행)함을 원칙으로 한다.
단 갑의 실수(부정행위)나 을의 부정행위가 아닌 외부적인 요인으로 인하여 해당학교의 교복낙찰이 되지 않을시 협의 공탁금액을 즉시 반환하도록 한다(반환기간 7일이내)
아울러 재고처리 및 소진은 갑이 책임진다.

[redacted]외6명(을이라칭함)

[redacted]은 덕소고등학교 교복 재고 처리 및 재고소진에 있어 상호 신뢰를 가지고 협력(이행)키로한다

다음에 관하여 서로 이해하며 협력(이행)하기로 한다.

8) 협의 당시 피심인 외 정◆◆을 포함한 8인이 각 200만 원씩을 부담하여 합계 금 1,600만 원을 협의금액으로 정하였으나, 정◆◆은 폐업을 이유로 협의에 불응하고 피심인별 재고구매 희망수량에 따라 입금금액을 달리 정하였다.

<표 4> 김△△ 진술 내용(소갑 제2호증의 6 발췌)

문) 진술인은 2020년 9월 24일 19시 54분에 스마트학생복 이○○ 대표에게 2,500,000원 입금한 것을 확인하였습니다. 경쟁사업자에게 2,500,000원 입금한 이유를 육하원칙에 의거하여 설명해주세요. 답) 덕소고등학교의 디자인이 변경된다는 이야기가 업체들간에 돌았었고 저도 그 이야기를 들었습니다. 디자인이 변경되면 교복을 납품하고 남은 재고를 처리하기가 어렵게 됩니다. 그래서 그 이후에 덕소고등학교 입찰을 낙찰받아 왔던 ▽▽▽ 학생복 정○○ 대표가 재고가 너무 많아 어렵다는 이야기를 해오며 남은 재고와 원단을 저렴한 가격에 판매한다는 이야기를 해왔습니다. 그래서 재고를 저렴하게 구매하고자 250만원을 스마트학생복 이○○ 대표에게 송금하였던 것으로 기억합니다. 문) 21학년도 덕소고등학교 입찰에서 진술인은 입찰 이전에 ▽▽▽ 학생복 정○○ 대표가 낙찰받도록 나머지 업체들은 협조한다는 협의가 있었던 사실을 전혀 몰랐나요. 답) 전혀 몰랐던 것은 아닙니다. 입찰 이전에 21학년도 덕소고등학교 입찰에서 정○○ 대표가 낙찰받을 수 있도록 업체간 협의가 있었던 것은 다른 사업자들에게 전해 들어서 알고 있었습니다.

<표 5> 이○○ 진술 내용(소갑 제2호증의 4 발췌)

문) 진술인이 ▽▽▽ 학생복 정○○ 대표에게 2020. 9. 24. 20시21분 15,000,000원을 입금한 이유에 대해서 육하원칙에 의거하여 자세하게 말씀해주세요. 답) 2020년 9월경 덕소고등학교에서 2022학년도부터는 덕소고등학교의 교복디자인이 변경된다고 공지를 해왔습니다. 그런데 덕소고등학교 교복은 다른 학교들의 교복에 비해서 특이한 점이 있습니다. 원단이나 디자인이 매우 특이하여 학교에 납품을 하지 못하고 재고가 남게 되면 전혀 팔 수 없게 되어 큰 손해를 입게 됩니다. 덕소고등학교의 경우에는 옥스포드 정○○ 대표가 주로 낙찰받아 학교에 납품을 하였습니다. 덕소고등학교 전공남 대표는 추후에 교복이 변경되게 되면 남은 재고를 처리할 수가 없어 도움을 요청해왔습니다. (중략) 문) ▽▽▽학생복과 이엠씨학생복을 제외한 나머지 협의금액을 입금한 사업자들은 협의에 따라서 투찰을 실행하지 않은 것이죠. 답) 업체간 협의금액을 입금하고 2021학년도 덕소고등학교 입찰에 참가하지 않은 사업자들은 협의사항대로 입찰에 참가하지 않은 것으로 기억합니다. (중략)

<표 6> 김□□ 진술 내용(소갑 제2호증의 5 발췌)

문) 2021학년도 덕소고등학교 입찰의 투찰 이전에 구리시 교복사업자 간의 협의사항이 있었죠. 답) 네 협의사항이 있었습니다. 덕소고등학교 교복의 디자인이 변경되는 것이 확정되지는 않았지만 만약 변경될 것을 대비하여 2021학년도 덕소고등학교 입찰에서 낙찰받을 ▽▽

▽학생복을 도와주자라는 협의였습니다.

(중략)

문) 진술인은 2021학년도 덕소고등학교 입찰에서 낙찰받을 의도 없이 투찰을 한 것이죠.

답) 네, 낙찰받을 의도 없이 투찰하였습니다. 만약 저희가 낙찰받으려고 하였다면 더욱 낮은 금액으로 입찰에 참가하였을 것입니다.

22 피심인들은 사전에 합의한 대로 이 사건 입찰에 참가하지 않거나 형식적으로 입찰에 참가하였는바[9], 그 결과 덕소고등학교 교복 입찰 건에서 피심인 정○○이 낙찰받아 계약을 체결하였다.

<표 7> 투찰 현황 및 입찰 결과

(단위 : 원, %)

연번	공고일	학교명	입찰참가자	단가투찰액	투찰률[10]	투찰일	결과
1	2020. 9. 29.	덕소고등학교	이엠씨학생복[11]	-	-	-	
			▽▽▽(정○○)	298,000	97.124	2020. 10. 19.	낙찰

23 이러한 사실은 덕소고등학교 입찰 관련 자료(소갑 제1호증의 1), 업체간 협의서 내용(소갑 제2호증의 1), 협의금액 입금내역서(소갑 제2호증의 2), 정○○ 진술조서(소갑 제2호증의 3), 이○○ 진술조서(소갑 제2호증의 4), 김□□ 진술조서(소갑 제2호증의 5), 김△△ 진술조서(소갑 제2호증의 6), 이△△ 진술조서(소갑 제2호증의 7), 오○○ 진술조서(소갑 제2호증의 8)를 통하여 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

9) 이엠씨학생복은 형식적으로 입찰에 참가하고, 이엠씨학생복 및 정○○을 제외한 나머지 피심인들은 이 사건 입찰에 참가하지 않았다.
10) 투찰률은 예정가격 대비 투찰금액의 비율이다.
11) 이엠씨학생복은 규격서 평가 부적격 처리되었다.

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 7. (생 략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

② ~ ⑥ (생 략)

2) 법리

24 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

25 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다.[12)]

26 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 간 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또

12) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서 합의는 사업자 간 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자 간 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

27 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'란 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 경쟁제한성

28 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

29 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[13)]

30 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정

13) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조

에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[14)]

다. 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

31 위 2. 가.의 인정 사실 및 근거들을 관련 법령 및 법리에 따라 종합하여 보면, 피심인들은 이 사건 덕소고등학교에서 발주한 교복 구매 입찰에서 사전에 정○○을 낙찰예정자를 정하고, 낙찰예정자가 낙찰받을 수 있도록 입찰에 참가하지 않거나 형식적으로 입찰에 참여한다는 의사의 합치가 있었음이 인정되는바, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

32 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점에서 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 판단된다.

33 첫째, 피심인들은 이 사건 입찰에서 낙찰예정자를 사전에 합의하여 결정하고 이를 실행하였는바, 이러한 공동행위는 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 경성 공동행위에 해당한다.

34 둘째, 피심인들은 사전에 낙찰예정자를 정한 후 입찰에 참가하지 않거나 형식적으로 입찰에 참가하였는바, 이로 인하여 입찰참가자들 간 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 무력화시켜 동 입찰시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 원천적으로 제한하였다.

---

14) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

3) 소결

35 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

36 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되어 시정조치 대상에 해당하나, 피심인들이 모두 연간 매출액 30억 원 이하의 소규모 사업자인 점, 위반행위의 파급효과가 남양주시 지역 내에 한정된다는 점, 발주처인 덕소고등학교의 교복 디자인 변경 방침에 따른 정○○의 재고소진을 위하여 합의에 이르게 된 점 등을 종합적으로 고려할 때 법 위반의 정도가 경미하다고 인정되므로 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙[15] 제50조 제1항 제1호 및 제2항에 따라 경고한다.

4. 결론

37 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 사건절차규칙 제50조 제1항 제1호 및 제2항 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

15) 2020. 7. 29. 공정거래위원회 고시 제2020-10호로 개정된 것을 말한다. 이하 '사건절차규칙'이라 한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2022년 5월 19일

의 장 위 원 윤 수 현

위 원 정 진 욱

위 원 최 윤 정